

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำพิพากษาศาลฎีกาที่ 734/2530 นาง สว่าง จิต แสง กระจำง
นาง พัทรี กรรณรงค์

โจทก์
จำเลย

ป.อ. มาตรา 264, มาตรา 265

ป.วิ.อ. มาตรา 2 (4), มาตรา 28

โจทก์จำเลยต่างรับราชการครูโรงเรียนเดียวกัน วันเกิดเหตุโจทก์ไปถึงโรงเรียนก่อนจำเลยและลงเวลาทำงานว่า 8.00 นาฬิกา จำเลยลงเวลาที่โจทก์เขียนไว้ ออกแล้วเขียนทับลงไปว่า 7.46 นาฬิกา เป็นการแก้ว่าโจทก์มาทำงานเร็วกว่าเดิม และเวลาที่โจทก์เขียนไว้เดิมกับเวลาที่จำเลยเขียนแก้ต่างยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติราชการ การเขียนแก้จึงไม่อาจเป็นการโกงเวลาราชการไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์ และการแก้ไขเวลาดังกล่าวก็มีใช่การกระทำของโจทก์ โจทก์ไม่อาจถูกลงโทษทางวินัยได้โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265

โจทก์ฟ้องว่าโจทก์จำเลยต่างรับราชการครูโรงเรียนเดียวกันต้องไปถึงโรงเรียนในวันที่ทำการสอนไม่เกิน 8.15 นาฬิกา เมื่อวันที่ 11 กันยายน 2528 โจทก์ไปถึงโรงเรียนเวลา 8.00 นาฬิกาโจทก์ลงเวลาและลงลายมือชื่อไว้ในบัญชีลงเวลาทำงานของข้าราชการครูเป็นอันดับ 5 จำเลยไปถึงโรงเรียนเป็นอันดับที่ 6 และใช้ยางลบลงเวลาที่โจทก์เขียน 8.00 ออกแล้วเขียนตัวเลขทับลงไปว่า 7.46 โดย

ผลการเป็นการแก้ไขเอกสารราชการทำให้โจทก์เสียหายเพราะโจทก์จะต้องถูกผู้
บังคับบัญชากล่าวหาว่าโจทก์โง่เงาทำงานของข้าราชการและจดแจ้งเวลาทำงาน
อันเป็นเท็จต่อผู้บังคับบัญชาซึ่งเป็นความผิดทางวินัยขอให้ลงโทษจำเลยตามประมวล
กฎหมายอาญา มาตรา 264, 265

ศาลชั้นต้นเห็นว่าการกระทำของจำเลยมิได้ก่อให้เกิดความเสียหายแก่โจทก์
เพราะเป็นการแก้ว่าโจทก์มาถึงที่ทำงานเร็วกว่าเดิมและเวลาที่แก้ก็ยังไม่ถึงเวลา
ราชการตามปกติไม่อาจเป็นการโง่เงาหรือราชการตามที่โจทก์อ้างไม่เป็นความผิดตาม
ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 264, 265 ให้ยกฟ้อง

โจทก์อุทธรณ์

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

โจทก์ฎีกา

ศาลฎีกาวินิจฉัยว่าความผิดฐานปลอมเอกสารนั้นจะต้องปรากฏด้วยว่าน่าจะ
ทำให้เกิดความเสียหายแก่ผู้อื่นหรือประชาชนถ้าได้กระทำเพื่อให้ผู้หนึ่งผู้ใดหลงเชื่อ
ว่าเป็นเอกสารที่แท้จริงการที่จำเลยใช้ยางลบเวลาเวลาที่โจทก์เขียนเวลาทำงาน
8.00 นาฬิกาออกแล้วเขียนตัวเลขทับลงไปใหม่ว่าเวลา 7.46 นาฬิกาในบัญชีลงเวลา
มาทำงานของข้าราชการครุฑนั้นการกระทำของจำเลยเป็นการแก้ไขข้อความใน
เอกสารแต่การแก้เวลาดังกล่าวเป็นการแก้ว่าโจทก์มาทำงานเร็วกว่าเดิมและเวลาที่
โจทก์เขียนไว้เดิมกับเวลาที่จำเลยเขียนแก้ต่างยังไม่ถึงเวลาปฏิบัติราชการการเขียน
แก้จึงไม่อาจเป็นการโง่เงาหรือราชการไม่น่าจะเกิดความเสียหายแก่โจทก์และการ
แก้ไขเวลาดังกล่าวก็มีใช้การกระทำของโจทก์ โจทก์จึงไม่อาจถูกลงโทษทางวินัยได้

ดังนั้น โจทก์จึงไม่ใช่ผู้เสียหายที่จะมีอำนาจฟ้องจำเลยในความผิดตามประมวล
กฎหมายอาญามาตรา 264, 265

พิพากษายืน.

(สมศักดิ์ เกิดลาภผล-สาระ เสาวมล-สุนทร จันทรศักดิ์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>